

Datei: 07-email-eltern-an-schule.eml

Von	eltern.reben@example
An	schulleitung@lindenhof.example
Datum	Wed, 20 May 2026 08:12:00 +0000
Betreff	Bitte Akteneinsicht und Aufhebung Unterrichtsausschluss

Sehr geehrte Frau Direktorin,

wir bitten um Übersendung des Konferenzprotokolls, der Chat-/Video-Unterlagen und der Rechtsgrundlage für den Unterrichtsausschluss. Amalia sitzt seit drei Tagen zu Hause und erhält nur Arbeitsblätter.

Mit freundlichen Grüßen
Familie Reben

Datei: 10-anlagenindex.csv

Datei	Typ	Relevanz
04-schreiben	DOCX	rot
06-foerderplan	PDF	rot
08-klassenchat	JPG	gelb

Datei: 13-anlagenindex.csv

Datei	Typ	Relevanz
01-mandatsnotiz-und-auftrag.md	MD	mittel
02-zeitstrahl-fristen-und-verfahrenss tand.md	MD	mittel
03-normenkette-livecheck.md	MD	mittel
04-schreiben-schulleitung-unterricht sausschluss.docx	DOCX	hoch
05-fehlzeiten-noten-nachteilsausglei ch.xlsx	XLSX	hoch
06-foerderplan-und-schulpsychologi e.pdf	PDF	hoch
07-email-eltern-an-schule.eml	EML	hoch
08-klassenchat-auszug.jpg	JPG	mittel
09-klassenkonferenz-protokoll-ausz ug.pdf	PDF	mittel
10-anlagenindex.csv	CSV	mittel
11-entwurf-widerspruch-eilantrag.do cx	DOCX	mittel
12-offene-punkte.md	MD	mittel
13-anlagenindex.csv	CSV	mittel

Tabellenblatt: Fehlzeiten

Datum	Grund	entschuldigt	Bemerkung
2026-03-12	Migräne	ja	Attest
2026-04-18	Konflikt nach Chat	unklar	Klassenleitung informiert

Tabellenblatt: Noten

Fach	Stand	Problem
Deutsch	4-	LRS-Ausgleich unklar
Mathe	3	keine Auffälligkeit
Englisch	5	mündliche Mitarbeit nach Ausschluss fehlt

Klassenchat 9b

Schüler

Das Video war nicht von Amalia, sie hat es nur weitergeleitet.

Schule

Bitte keine weiteren Screenshots im Klassenchat.

Schüler

Aber die anderen posten weiter Memes über sie.

RA

Beweise sichern, nicht weiter verteilen.

Datei

Office-Dokument: 01-mandatsnotiz-und-auftrag.docx

Mandatsnotiz

Schulrecht: 14-jährige Schülerin mit ADHS-/LRS-Nachteilsausgleich, Mobbingvorwurf, Handyvideo, Unterrichtsausschluss, drohender Schulwechsel und Streit um Ganztagsbetreuung.

Die Unterlagen kommen aus verschiedenen Quellen und sind nicht widerspruchsfrei. Zuerst sind Bundesland, zuständige Stelle, konkrete Ordnung, Frist und Aktenstück zu klären. Keine Aussage wird ohne Normenkette oder Beleg hart formuliert.

Datei

Office-Dokument: 02-zeitstrahl-fristen-und-verfahrensstand.docx

Zeitstrahl

- 11.04.2026: erste interne Entscheidung.
- 24.04.2026: E-Mail mit unklarer Rechtsqualität.
- 05.05.2026: Bescheid/Protokoll wird übersandt.
- 18.05.2026: Betroffene Person bittet um Akteneinsicht.
- 27.05.2026: Fristdruck, weil Alltag/Studienverlauf unmittelbar betroffen ist.

Datei

Office-Dokument: 03-normenkette-livecheck.docx

Normenkette — Live-Check für Lindenhof-Gymnasium, Unterrichtsausschluss und drohenden Schulwechsel

Vorgehen

Schulrechtliche Mandate haben drei Besonderheiten: (1) Landesrechtliche Vielfalt (16 SchulG), (2) hohe Eilbedürftigkeit (laufender Schulalltag betroffen), (3) regelmäßige Verzahnung mit Behindertengleichstellung und Eingliederungshilferecht (SGB IX).

Im konkreten Fall: 14-jährige Schülerin am **Lindenhof-Gymnasium** mit anerkanntem **Nachteilsausgleich wegen ADHS und LRS**. Verfahrensstand: **Unterrichtsausschluss** nach **Mobbingvorwurf**, in dessen Mittelpunkt ein **Handyvideo** steht; zugleich Streit über **Ganztagsbetreuung** und ein vom Lindenhof-Gymnasium angekündigter **Schulwechsel**.

Stufe 1: Verfassungsrang

- **Art. 7 Abs. 1 GG** — Schulhoheit des Staates; Grenzen aus Grundrechten der Schülerin und der Eltern.
- **Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG** — Verbot der Benachteiligung wegen Behinderung; einschlägig wegen ADHS/LRS.
- **Art. 6 Abs. 2 GG** — elterliches Erziehungsrecht; Mitwirkungspflicht der Schule bei Ordnungsmaßnahmen.
- **Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG** — Allgemeines Persönlichkeitsrecht, insbesondere bei Handyvideo (Bildaufnahme, Verbreitung über Schul-Chat).
- **UN-BRK Art. 24** — Recht auf inklusive Bildung.

Stufe 2: Bundesland und aktuelles Schulgesetz

- **Bundesland aus Aktenstück 04 (Schreiben der Schulleitung) verifizieren** — wir vermuten ein Bundesland mit Lindenhof-Gymnasium, müssen das aber konkret prüfen.
- Live-Check des einschlägigen **Schulgesetzes** (z. B. Hess. Schulgesetz, NRW SchulG, BayEUG, BW SchG) gegen die jeweilige Landesrechts-Datenbank.
- Schlüsselparagraphen je Landesrecht:
- **Ordnungsmaßnahmen** (Unterrichtsausschluss bis Schulwechsel) — eskalierende Stufenleiter.
- **Nachteilsausgleich/Inklusion** (Anspruch, Verfahren, Beteiligung der Eltern).
- **Schülerbeförderung / Schulwegregelung** bei Schulwechsel.
- **Beteiligung der Schulkonferenz / Klassenkonferenz** vor Ordnungsmaßnahme.

Stufe 3: Verordnung und untergesetzliche Ordnungen

- **Verordnung über Ordnungsmaßnahmen** des Landes.
- **Verordnung über sonderpädagogische Förderung und Nachteilsausgleich**.
- **Datenschutzregelung** für Handyaufzeichnungen im Schulkontext (KMK-Empfehlungen, Landesdatenschutzgesetz).
- **Mediationsordnung** der Schule oder des Schulträgers, falls einschlägig.

Stufe 4: Schulinterne Ordnung und Beschluss

- **Schulordnung Lindenhof-Gymnasium** (in aktueller Fassung).
- **Beschluss der Klassenkonferenz** zum Unterrichtsausschluss — Protokoll vollständig anfordern.

- **Beschluss der Gesamtkonferenz / Schulkonferenz**, falls bereits über Schulwechsel beraten wurde.
- **Förderplan und schulpyschologische Notiz** (Aktenstück 06) — für die Frage, ob das Mobbing-Verhalten im Zusammenhang mit ADHS steht.

Stufe 5: Konkreter Bescheid und Verwaltungsakt

- **Schreiben der Schulleitung Unterrichtsausschluss** vom (Datum aus Aktenstück 04): Verwaltungsakt iSv § 35 VwVfG des jeweiligen Landes.
- **Anhörungsdokumentation**: Eltern und ggf. Schülerin nach § 28 VwVfG angehört? Beleg fehlt aktuell.
- **Drohung des Schulwechsels**: noch nicht förmlich beschlossen, aber in Aktenstück 04 angekündigt — Eilrechtsschutz präventiv vorbereiten.

Stufe 6: Rechtsbehelf und Frist

- **Widerspruch** nach § 70 VwGO iVm Landesrecht: 1 Monat nach Bekanntgabe.
- **Widerspruchsbehörde**: Staatliches Schulamt / Bezirksregierung des Landes.
- **Klage** vor dem örtlich zuständigen Verwaltungsgericht (Sitz des Schulträgers).
- **Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO** (Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung Unterrichtsausschluss) und ggf. § 123 VwGO (gegen drohenden Schulwechsel).

Spezialthema 1: Handyvideo und Persönlichkeitsrecht

- **Schülerin als Aufnehmende oder Aufgenommene?** Aktenstück 04 ist hier nicht eindeutig; bitte konkret aus den Schreiben der Schulleitung herauslesen.
- **Bildrechte / Datenschutz**: Unbefugte Aufnahme nach § 201a StGB; DSGVO-Verstoß bei Verbreitung; KUG bei Veröffentlichung.
- **Sanktionsstärke**: Bei Verbreitung in Schul-Chat ist die Tatschwere höher als bei reiner Aufzeichnung.
- **Verhältnismäßigkeit**: Unterrichtsausschluss und Schulwechsel sind eingreifend; gestufte Maßnahmen (Gespräch, Mediation, Klassenkonferenz, vorübergehender Ausschluss, dauerhafter Wechsel) müssen vorher ausgeschöpft sein.

Spezialthema 2: Nachteilsausgleich (ADHS/LRS) und Mobbing-Verdacht

- **Wechselwirkung**: ADHS kann impulsives Verhalten und Konfliktverhalten begünstigen — relevant für die Frage, ob die Mobbinghandlungen behinderungsbedingt sind.
- **Diskriminierungsverbot Art. 3 III 2 GG**: Wenn Sanktion auf behinderungsbedingtes Verhalten reagiert, kann sie rechtswidrig sein.
- **Angemessene Vorkehrungen** (UN-BRK Art. 2): Hat die Schule alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel (Schulbegleitung, Mediation, Förderkonferenz) tatsächlich genutzt?
- **Nachteilsausgleichsmaßnahmen** im Konfliktfall: ggf. Einzelfallregelung statt pauschaler Sanktion.

Spezialthema 3: Ganztagsbetreuung

- **Anspruch auf Ganztagsbetreuung** je nach Landesrecht; bei Wegfall durch Unterrichtsausschluss entstehen Folgefragen (Aufsicht, Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung).
- **Eltern-Berufstätigkeit**: bei wegfallender Ganztagsbetreuung erheblicher praktischer Schaden — relevant für die Anordnungsgrund-Begründung im Eilantrag.

Live-Quellen-Karte

- Landesrechts-Datenbank des einschlägigen Bundeslandes.
- KMK-Empfehlungen zu Mobbing-Prävention in Schulen.
- bverwg.de und Landes-OVG für aktuelle Rechtsprechung zu Ordnungsmaßnahmen und Schulwechsel.
- Datenschutzaufsicht Land für KUG-/DSGVO-Frage bei Handyvideo.
- Verbände der Eltern und Selbsthilfe ADHS Deutschland e.V. (zentraler Hinweis-/Wissensgeber).

Quellenhygiene

- Keine Az aus Modellwissen. Schulrechts-Rechtsprechung ist landesspezifisch — kein Übertrag ohne Prüfung der Übertragbarkeit.
- Bei UN-BRK auf den deutschen Anwendungsvorbehalt (BRK als gesetzliche, nicht verfassungsrechtliche Pflicht) hinweisen.
- Konkretes Bundesland und einschlägiges Schulgesetz aus Aktenstück 04 verifizieren, bevor landesspezifische Aussagen getroffen werden.

Datei

Office-Dokument: 04-schreiben-schulleitung-unterrichtsausschluss.docx

Schreiben der Schulleitung

Die Schulleitung des Lindenhof-Gymnasiums teilt mit, dass Amalia Reben wegen eines Handyvideos und wiederholter Störungen bis zur Klassenkonferenz nicht am Unterricht teilnehmen soll. Zugleich wird ein Schulwechsel empfohlen.

Das Schreiben enthält keine Rechtsbehelfsbelehrung. Unklar ist, ob es nur eine pädagogische Maßnahme, eine vorläufige Ordnungsmaßnahme oder ein Verwaltungsakt sein soll.

- Nachteilsausgleich LRS/ADHS wird nicht erwähnt
- Eltern wurden nur per Mail informiert
- Mobbingvorgeschichte fehlt

Datei

Office-Dokument: 11-entwurf-widerspruch-eilantrag.docx

Entwurf Widerspruch und Eilbitte

Namens der Eltern wird die Aufhebung des Unterrichtsausschlusses und hilfsweise die unverzügliche Beschulung mit Lernmaterial, Fördermaßnahmen und Schutzkonzept beantragt.

Die Rechtsqualität des Schreibens ist unklar. Vorsorglich wird Widerspruch eingelegt und Akteneinsicht beantragt.

- Anhörung rügen
- Nachteilsausgleich einziehen
- Mobbing-Schutzpflichten prüfen

Datei

Office-Dokument: 12-offene-punkte.docx

Offene Punkte — Lindenhof-Gymnasium, 14-jährige Schülerin, Unterrichtsausschluss und drohender Schulwechsel

Status

Stand: 02.06.2026. Mandanten: Erziehungsberechtigte einer 14-jährigen Schülerin am **Lindenhof-Gymnasium** mit anerkanntem **Nachteilsausgleich wegen ADHS und LRS**. Auslöser: Mobbingvorwurf mit Handyvideo, daraufhin Unterrichtsausschluss durch die Schulleitung; zugleich Streit über die Ganztagsbetreuung und Andeutung eines Schulwechsels. Beratung: Frau Anne-Marie Tönnesen (Familien- und Schulrecht).

Offene Punkte

1. Aktuelle Landesnorm und Ordnungsversion

- **Schulgesetz des einschlägigen Bundeslandes:** aus dem Kopfbogen des Schreibens der Schulleitung (Aktenstück 04) zu verifizieren; danach Live-Check gegen die jeweilige Landesrechts-Datenbank.
- **Verordnung über Ordnungsmaßnahmen:** stufenleiter-Regelung des Landes; Bedingungen für Unterrichtsausschluss und Schulwechsel.
- **Inklusionsverordnung / Richtlinie Nachteilsausgleich:** aktuelle Fassung mit etwaiger Übergangsregelung.
- **Schulordnung Lindenhof-Gymnasium:** konkrete schulinterne Verhaltensregeln, Eskalationsstufen, Mobbing-/Cybermobbing-Regelungen.

2. Rechtsqualität der Schreiben und Beschlüsse

- **Schreiben Schulleitung Unterrichtsausschluss** (Aktenstück 04): Verwaltungsakt iSv § 35 VwVfG; greifbar als Klagegegenstand.
- **Beschluss Klassenkonferenz:** Vorbereitungshandlung; eigene Anfechtbarkeit verneint.
- **E-Mail-Verkehr Eltern ↔ Schule** (Aktenstück 07): kein Verwaltungsakt, aber Beweis für Beteiligungs- und Anhörungsfragen.
- **Drohung Schulwechsel:** noch nicht formell beschlossen; deshalb Eilrechtsschutz präventiv vorbereiten (§ 123 VwGO).
- **Förderplan / Schulpsychologische Notiz** (Aktenstück 06): keine Außenwirkung, aber zentrale Beweisstücke für die Frage der behinderungsbedingten Verhaltensursache.

3. Frist und zuständiger Rechtsbehelf

- **Widerspruchsfrist** § 70 VwGO iVm Landesrecht: 1 Monat nach Bekanntgabe Unterrichtsausschluss; konkretes Bekanntgabedatum aus Aktenstück 04.
- **Widerspruchsbehörde:** Staatliches Schulamt / Bezirksregierung des Landes.
- **Klagefrist:** 1 Monat nach Widerspruchsbescheid, beim örtlich zuständigen Verwaltungsgericht.
- **Eilrechtsschutz § 80 Abs. 5 VwGO** zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Unterrichtsausschlusses — Anordnungsanspruch (Verfahrensfehler, Diskriminierung wegen ADHS, Verhältnismäßigkeit), Anordnungsgrund (drohende Schulleistungsverluste, drohender Schulwechsel mit Folgewirkung).
- **§ 123 VwGO** zur einstweiligen Anordnung gegen den drohenden Schulwechsel.

4. Akteneinsicht und fehlende Protokolle

- **Akteneinsichtsanspruch** nach § 29 VwVfG: sofort stellen, da der Verfahrensstand für Eilrechtsschutz benötigt wird.
- **Fehlende Unterlagen:**
- Vollständiges **Klassenkonferenzprotokoll** mit Begründung des Unterrichtsausschlusses und Abstimmungsergebnis.
- **Schulpsychologische Stellungnahme** zur Wechselwirkung ADHS / Verhaltensauffälligkeit.
- **Förderplan-Historie** (bisherige Förderkonferenzen, Beschlüsse, Umsetzungsdokumentation).
- **Handyvideo** als Beweisstück und alle damit zusammenhängenden Chat-Verläufe (mit Erlaubnis der Beteiligten oder über Schul-IT).
- **Beweise zur Verbreitung** (wer hat das Video wem geschickt, wann, mit welchem Kommentar).
- **Mediationsversuche der Schule** vor dem Ausschluss — Belege?
- **Vergleichsfälle:** Wie hat die Schule früher auf vergleichbare Vorfälle reagiert?

5. Beweisthemen für unsere Position

- **Verhältnismäßigkeit:** Unterrichtsausschluss ist gravierender Eingriff. Schule muss zunächst mildere Mittel (Klassengespräch, Mediation, Einzelförderung, schulinterne Sanktion ohne Ausschluss) ausgeschöpft haben.
- **Wechselwirkung ADHS / Verhalten:** Inkriminiertes Verhalten muss vor dem Hintergrund der diagnostizierten ADHS bewertet werden (Diskriminierungsverbot, Verhältnismäßigkeit).
- **Anhörungsrecht** der Eltern und der Schülerin vor Ordnungsmaßnahme: § 28 VwVfG; bei Verletzung kann § 46 VwVfG-Heilung versagen.
- **Beteiligungsrechte** des Schulvertretungs-Gremiums und des Schulelternbeirats.
- **Schutz vor Cybermobbing:** Hat die Schule selbst die Mobbing-Prävention erfüllt? § 6 SchulG-Vorschriften zu Mobbing-Konzepten (je nach Land).
- **Handyvideo-Status:** Was zeigt das Video tatsächlich? Wer ist Aufnehmer, wer ist Aufgenommener? Welche Rolle spielte die Mandantenschülerin?

6. Gegen-Angriffspunkte (interne Risikobewertung)

- **Verbreitung des Videos:** Wenn die Mandantenschülerin selbst das Video verbreitet hat, ist das eine gravierende Verfehlung (KUG, § 201a StGB, ggf. § 33 KUG / § 22 KUG).
- **Vorgeschichte:** gibt es frühere Vorfälle (Verwarnungen, Konferenzbeschlüsse)? Eskalationskette ist für Verhältnismäßigkeit entscheidend.
- **Beweislage zur Mobbing-Handlung:** Schule wird Zeugenaussagen vorbringen — gegenkonkret befragen.
- **Schwere des Vorfalls:** Wenn die Aufgenommene Person psychisch geschädigt ist, kann das Maßnahmenschwere rechtfertigen.

7. Schnittstelle zur Ganztagsbetreuung

- **Anspruch auf Ganztagsbetreuung** je nach Landesrecht prüfen.
- **Wegfall durch Unterrichtsausschluss:** Mit dem Ausschluss entfällt regelmäßig auch die Ganztagsbetreuung. Folge: Eltern müssen Betreuung organisieren, was bei beidseitiger Berufstätigkeit gravierend ist.
- **Argument für Anordnungsgrund** im Eilrechtsschutz: Vereinbarkeit Familie und Beruf.

Sofortmaßnahmen (heute)

1. **Akteneinsichtsanspruch** schriftlich an die Schulleitung, mit Bitte um Termin binnen 5 Werktagen.

2. **Widerspruch** gegen den Unterrichtsausschluss vorbereiten (Vorlage in 48 Stunden).
3. **Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO** fertig zum Einreichen, sobald das Schreiben der Schulleitung formal als Verwaltungsakt vollziehbar ist.
4. **Externes Gutachten** schulpсихologisch / kinder- und jugendpsychiatrisch zur Wechselwirkung ADHS / Verhaltensauffälligkeit.
5. **Sicherung des Handyvideos** und der Chat-Verläufe — Forensik durch unabhängige Stelle, um Verfälschung auszuschließen.
6. **Mandantin Schülerin** und Eltern: detaillierte Sachverhaltsschilderung schriftlich, mit Versionsstand vor und nach dem Vorfall.
7. **Gespräch Schulleitung** als Vorbereitung einer einvernehmlichen Lösung (Mediation, Konfliktgespräch) als Alternative zum gerichtlichen Verfahren.

Risiken transparent benennen

- Schulrechtliche Eilrechtsschutzverfahren werden teils restriktiv beschieden; Verwaltungsgerichte respektieren den weiten Beurteilungsspielraum der Schule.
- Bei nachgewiesener Verbreitung des Videos durch die Mandantenschülerin sinken die Erfolgsaussichten erheblich.
- Bei Bestätigung des Unterrichtsausschlusses ist die Schulleistungslücke ggf. nicht mehr aufholbar.
- Kosten: Eilverfahren ca. 1.500-3.000 EUR; Hauptsache zusätzlich 2.500-5.000 EUR. Rechtsschutzversicherung der Eltern prüfen.

Datei

PDF-Anhang: 06-foerderplan-und-schulpsychologie.pdf

Förderplan / Schulpsychologie

Amalia hat seit 2024 einen dokumentierten LRS-Nachteilsausgleich. Für 2026 ist zusätzlich ADHS abgeklärt, aber der Förderplan wurde nicht angepasst.

Die Notiz empfiehlt Strukturhilfen, keine Strafeskulation ohne Klärung des Mobbingkontextes.

Punkt	Stand	Lücke
LRS	anerkannt	Zeugnisbemerkung prüfen
ADHS	Verdacht/Attest	Maßnahme offen
Mobbing	Chatverläufe	Schutzkonzept fehlt

Datei

PDF-Anhang: 09-klassenkonferenz-protokoll-auszug.pdf

Klassenkonferenz Protokollauszug

Die Klassenkonferenz beschließt, der Schulleitung einen Schulwechsel nahezu legen. Eine förmliche Anhörung der Eltern ist im Protokoll nicht erkennbar.

Der Förderplan wird nicht diskutiert. Zwei Lehrkräfte erwähnen Mobbing, ohne dass daraus Maßnahmen folgen.

TOP	Inhalt	Problem
3	Handyvideo	Täterrolle unklar
4	Schulwechsel	Anhörung fehlt
5	Förderplan	nicht behandelt

Datei

PDF-Anhang: 14-besprechungsunterlage.pdf

Besprechungsunterlage

Diese Unterlage bündelt die Lage für die erste Besprechung. Zuerst werden Bundesland, Ordnung, Frist und Aktenlage geklärt.

Die rechtliche Bewertung bleibt offen, bis die Originalquellen und Aktenstücke geprüft sind.

TOP	Frage
1	Welche Frist läuft?
2	Welche Norm gilt?
3	Welche Akte fehlt?
4	Welcher Antrag ist heute nötig?